



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1070 del 08/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 del 07/07/2026

PROPOSTA N. 1951 del 07/07/2026

OGGETTO: Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento- periodo Gennaio e Febbraio 2026

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con Determinazione RS 172 e R.G. 1009 del 29/09/21, è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs n. 50/16 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa devolvendo lo svolgimento della medesima alla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria giusta Convenzione sottoscritta dall'Ente in virtù della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 13/11/2020 e successiva Deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio n. 45 del 29/04/2021);
- a seguito di attività istruttoria esperita dalla Centrale Unica di Committenza di Reggio Calabria, sugli atti di gara approvati con la Determinazione di cui al punto precedente si è reso necessario adottare la Determinazione R.S. 60 del 22/03/22 R.G. 260 del 24/03/2022 ad integrazione e/o modifica parziale degli Allegati A- Capitolato e A1- Capitolato Prestazionale A2- Norme per la Gara ;
- la CUC Città Metropolitana di Reggio Calabria ha proceduto all'espletamento della gara;
- con nota prot. 71703 del 22/09/2022, il medesimo Ente ha trasmesso il fascicolo di gara contenente, tra l' altro, la Determina di aggiudicazione definitiva in favore della Cooperativa Sociale Gialla con sede in Roma (RM) via Herbert Spencer n. 82/86 C.F/P.I. 10960841004 ;
- la gestione del servizio è stata affidata alla suddetta Cooperativa per i tre lotti oggetto della procedura;

Dato Atto :

- della consegna del servizio avvenuta in data 22/09/2022 nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in virtù dell'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto;
- della sottoscrizione del Contratto Repertorio n. 3649 del 21/12/2023;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale R.S. 218 del 31/07/2025 R.G. 1357 di pari data è stata disposta la proroga tecnica del servizio nei confronti della Cooperativa Sociale Gialla per il periodo Settembre 2025 Febbraio 2026;
- con la medesima Determinazione sono state impegnate le somme necessarie all'espletamento del servizio;

Preso atto:

- della regolarità della fase di impegno spesa;
- della regolarità dell'esecuzione del servizio nel periodo in trattazione, come da verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) del 03/07/2026 acquisito al protocollo dell'Ente con n. 55123 del 07/07/2026;

Verificata:

- la regolarità delle prestazioni;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti

Vista la Documentazione necessaria a comprovare il diritto dei creditori e in particolare le fatture:

- n. 459/PA del 30/05/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 48515 del 10/06/2026 di € 20.332,20 iva inclusa inerente il servizio svolto per il mese di Gennaio 2026 Lotto n. 2 - Via Spartivento - ;
- n. 460/PA del 30/05/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 48517 del 10/06/2026 di € 18.125,35 iva inclusa inerente il servizio svolto per il mese di Febbraio 2026 Lotto n. 2 - Via Spartivento - ;

Determinato che la somma certa e liquida da pagare, risultante dalla somma delle fatture succitate è pari a € **38.457,55** (IVA inclusa);

Vista l'iscrizione della Cooperativa Gialla (aggiornamento in corso) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa -art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013 (White list) della Prefettura di Roma;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 "Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco";
- ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 "l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione" e che "I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8";
- la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 11001/119/12 all'art 9. "Aggiornamento periodico dell'elenco" recita "Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell' apposita voce (Aggiornamento in corso) dell'elenco di cui al citato Allegato A. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto

che, in base all'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, resta nella discrezionalità della Prefettura procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese iscritte in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio";

Dato atto che:

- il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) del servizio è la D.ssa Maria Barberio e il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) del servizio è la D.ssa Clementina Vesci;
- il Cig per il servizio in trattazione è 9149468BD6
- il Cup del servizio è C81H21000440005

Acquisito il Durc della Cooperativa Sociale Gialla emesso dall'Inps in data 10/06/2026 valido fino al 08/10/2026

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 78/2000, convertito con legge 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica:

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico Enti Locali;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 191 del 04/06/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01.10.2025 recante ad oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n.191 del 04.06.2025";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 31.03.2026 ad oggetto Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026 in esercizio provvisorio, art. 175 comma 5-bis lettera a). Applicazione avanzo";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22/05/2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta l'inesistenza di posizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto Dirigente, del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

- **di liquidare**, in favore della Cooperativa Sociale Gialla per la gestione del Servizio di asili nidi comunali – Lotto 2 – Asilo Nido Comunale di Via Spartivento periodo Gennaio e Febbraio 2026 la somma di € 36.626,24 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il pagamento a saldo di quanto dovuto, con accredito su c/c IBAN indicato in fattura;
- **di liquidare**, in favore dell'Erario, la somma di € 1.831,31 relativa all'IVA;
- **di imputare** la somma liquidata ai precedenti punti pari complessivamente a € 38.457,55 sul piano dei conti 1.03.02.15.010 corrispondente al capitolo 1786/1 (Lotto n.2), bilancio annualità 2026, come da impegno assunto con Determinazione Dirigenziale R.S. 218 del 31/07/2025 R.G. 1357 di pari data ;
- **di dare atto** che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
- **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **di dare atto:**
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di trasmettere** il presente atto di liquidazione all'Ufficio emissione mandati con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli art. 184 e 185 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **di specificare:**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre**, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto della privacy che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

*Dott.ssa Clementina Vesci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

IL DIRIGENTE

Vista la proposta sopra esposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di liquidare**, in favore della Cooperativa Sociale Gialla per la gestione del Servizio di asili nidi comunali – Lotto 2 – Asilo Nido Comunale di Via Spartivento periodo Gennaio e Febbraio 2026 la somma di € 36.626,24 credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il pagamento a saldo di quanto dovuto, con accredito su c/c IBAN indicato in fattura;
- **di liquidare**, in favore dell'Erario, la somma di € 1.831,31 relativa all'IVA;
- **di imputare** la somma liquidata ai precedenti punti pari complessivamente a € 38.457,55 sul piano dei conti 1.03.02.15.010 corrispondente al capitolo 1786/1 (Lotto n.2), bilancio annualità 2026, come da impegno assunto con Determinazione Dirigenziale R.S. 218 del 31/07/2025 R.G. 1357 di pari data ;
- **di dare atto** che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
- **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **di dare atto:**
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di trasmettere** il presente atto di liquidazione all'Ufficio emissione mandati con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli art. 184 e 185 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **di specificare:**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre**, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1951 del 07/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 07/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 194 del 07/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4515	1	1-721-1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	20.332,20
2026	4516	1	1-721-1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA	18.125,35

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 08/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.